



PUTUSAN

Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. SISWA YUSRIANTO, M.M. bin (Alm)**
H. MUHAMMAD ALI SD;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/25 Januari 1962;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sekumpul Raya, Komplek Kordofa Nomor 4, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B ayat (1) *juncto* Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanah Bumbu tanggal 16 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SISWA YUSRIANTO, M.M., bin (Alm) H. MUHAMMAD ALI SD di dalam kedudukannya sebagai pengurus korporasi yakni Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Annisa Sukses Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengurus korporasi yang IUP korporasinya sudah berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. SISWA YUSRIANTO, M.M., bin (Alm) H. MUHAMMAD ALI SD dari dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SISWA YUSRIANTO, M.M., bin (Alm) H. MUHAMMAD ALI SD karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi *nazege*/ Akta Pendirian PT Annisa Sukses Makmur;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi *nazege*/ Laporan Rencana Penutupan Tambang PT Annisa Sukses Makmur tahun 2013;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi *nazegel* Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantapan Lingkungan (UPL) PT Annisa Sukses Makmur tahun 2013;
- 4) 1 (satu) lembar surat asli dari PT Annisa Sukses Makmur kepada Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 419/048/PT ASM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 perihal kesediaan untuk melaksanakan program Reklamasi PT Annisa Sukses Makmur;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi *nazegel* Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/609/DISTAMBEN/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara KSU Jombang Makmur;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi *nazegel* Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/610/DISTAMBEN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Persetujuan Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara KSU Jombang Makmur Nomor 188.45/609/DISTAMBEN/2013 kepada PT Annisa Sukses Makmur;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi *nazegel* Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/611/DISTAMBEN/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/610/DISTAMBEN/2013 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara KSU Jombang Makmur kepada PT Annisa Sukses Makmur;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi *nazegel* Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/679/DISTAMBEN/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Annisa Sukses Makmur;
- 9) 1 (satu) buku Laporan Eksplorasi PT Annisa Sukses Makmur;
- 10) 1 (satu) buku Laporan Rencana Reklamasi PT Annisa Sukses Makmur;
- 11) 1 (satu) buku Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Annisa Sukses Makmur;
- 12) 1 (satu) buku Laporan Studi Kelayakan PT Annisa Sukses Makmur;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor 545/1656.S/PU/TAMBEN/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 14) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor 545/2293.S/PU/TAMBEN/2014 tanggal 16 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 15) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor 545/2243.S/PU/TAMBEN/2014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 16) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya 2014 PT Annisa Sukses Makmur Nomor 545/905/PU/TAMBEN/2014 tanggal 16 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 17) 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang PT Annisa Sukses Makmur Nomor 545/969/PU/TAMBEN/2014 tanggal 24 November 2014;
 - 18) 1 (satu) bundel fotokopi Sumarry Report Drilling PT Annisa Sukses; Dikembalikan kepada Drs. SISWA YUSRIANTO, M.M., bin (Alm) H. MUHAMMAD ALI SD;
 - 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/1288/B.IV-DPMPSTSP/2018 tanggal 22 November 2018 terkait Permintaan Pertimbangan Teknis atas nama PT Annisa Sukses Makmur;
 - 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/5386-BMB/DESDM tanggal 14 Desember 2018 perihal Penolakan Permohonan Pertimbangan Teknis atas nama PT Annisa Sukses Makmur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penjualan PT Annisa Sukses Makmur kepada PT Petrovina Bara;
 - 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penjualan PT Annisa Sukses Makmur kepada PT Anugerah Lancar Indo Makmur;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penjualan PT Annisa Sukses Makmur kepada PT Asia Pasific Mining Resources;
 - 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penjualan PT Annisa Sukses Makmur kepada PT Hasta Selaras Sakti;
 - 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penjualan PT Annisa Sukses Makmur kepada PT Borneo Bara Mandiri;
 - 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penjualan PT Annisa Sukses Makmur kepada PT Wahana Sumber Rejeki;
 - 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penjualan PT Annisa Sukses Makmur kepada PT Panca Wisesa Nusantara;
Dikembalikan kepada Drs. SISWA YUSRIANTO, M.M., bin (Alm) H. MUHAMMAD ALI SD;
 - 28) 1 (satu) fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-11/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 29) 1 (satu) fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8110/MENLHK-PKTUKUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SISWA YUSRIANTO, M.M. bin H. MUHAMMAD ALI SD (Alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 29) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2022/PN Bln yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 12 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada tanggal 4 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 12 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Batulicin yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua sehingga membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Annisa Sukses Makmur yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan;
- Bahwa PT Annisa Sukses Makmur melakukan usaha pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 188.45/679/DISTAMBEN/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan Bupati Tanah Bumbu tahun 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa PT Annisa Sukses Makmur menjalankan usaha pertambangan tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2018 PT Annisa Sukses Makmur mengajukan permohonan perpanjangan IUP kepada Dinas ESDM Provinsi

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, namun permohonan perpanjangan tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Permohonan Pertimbangan Teknis atas nama PT Annissa Sukses Makmur tanggal 14 Desember 2018, dengan demikian IUP milik PT Annissa Sukses Makmur telah berakhir pada tanggal 10 Desember 2018;

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan undang-undang yang belum ada pada waktu perbuatan tersebut dilakukan yakni dakwaan Pertama Pasal 161B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa demikian pula Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Kedua pada pokoknya mengatur pemidanaan bagi badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan, padahal yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa sebagai pribadi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (asas legalitas);
- Bahwa dengan demikian, oleh karena pada waktu perbuatan Terdakwa dilakukan perbuatan tersebut bukan merupakan tidak pidana, maka berdasarkan asas legalitas dalam perkara *a quo*, penuntutan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 April 2022 mengenai amar putusan menjadi:
Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa **Drs. H. SISWA YUSRIANTO, M.M. bin H. MUHAMMAD ALI SD (Alm)** tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 6136 K/Pid.Sus/2022